

0022464-14.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 482/2013 -

Central de Flagrante II - 3ª Seccional, 177/2013 - Central de Flagrante II - 3ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON RODRIGUES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0022464-14.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0022464-14.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 482/2013 -

Central de Flagrante II - 3ª Seccional, 177/2013 - Central de Flagrante II - 3ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON RODRIGUES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

EMERSON RODRIGUES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de março de 2013, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Rua Principal, bairro Perus, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de repasse ao consumo de terceiros, vinte e quatro porções de maconha, com peso líquido aproximado de 34,2 gramas; seis porções de cocaína, com peso líquido de 6,0 gramas, e dezenove porções de cocaína, na sua forma derivada de crack, com peso líquido de 3,7 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal vigente.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 27 de junho de 2013 (fls.56/57).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Em 21 de novembro de 2013, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A r. sentença foi publicada na mesma data, transitando em julgado para o Ministério Público em 26 de novembro de 2013.

A defesa recorreu.

O v. Acórdão, negou provimento ao recurso defensivo, transitando em julgado para o Ministério Público em 16 de dezembro de 2014.

A defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido.

A defesa interpôs agravo ao recurso especial.

O v. Acórdão, negou seguimento ao recurso de agravo e concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus, para fixar o regime inicial aberto e para que fosse substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, transitando em julgado para a defesa em 10 de outubro de 2016.

As comunicações não foram feitas e não houve expedição de guia de recolhimento para que o sentenciado iniciasse o cumprimento da pena imposta.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado até a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EMERSON RODRIGUES DE SOUSA, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga e decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING
Juíza de Direito